Søknad om frafall av påløpt tvangsmulkt – Fjordgata 30 (TBRT sak 24/1007)

8. oktober 2026

Til:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Postboks 2014
3103 Tønsberg
postmottak@dsb.no

Kopi:
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT)
Sluppenvegen 18, 7037 Trondheim
postmottak@tbrt.no

Fra:
Kodeworks Eiendom AS
Fjordgata 30, 7010 Trondheim
Org.nr. 920 478 506
v/ Eirik Larsen, eirik.larsen@kodeworks.no, tlf. 416 70 269

Dato: 8. oktober 2026
Gjelder: Søknad om frafall av påløpt tvangsmulkt etter brann- og eksplosjonsvernloven § 39 – Fjordgata 30 – TBRT sak 24/1007

---

1. Hva det søkes om

Kodeworks Eiendom AS søker om at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) frafaller påløpt tvangsmulkt på til sammen kr 184 000. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) har krevd inn beløpet i tre omganger for perioden 1. mars til 31. mai 2026 for Fjordgata 30 (gnr. 401, bnr. 149 i Trondheim).

Hjemmelen er brann- og eksplosjonsvernloven § 39 første ledd tredje punktum: «Sentral tilsynsmyndighet kan frafalle påløpt tvangsmulkt.»

Vi ber ikke DSB prøve om tvangsmulktvedtaket er gyldig. Vedtaket er endelig, se punkt 2. Søknaden gjelder rimeligheten av at de kr 184 000 kreves inn, vurdert etter de momentene DSB bruker i slike saker.

Kort om hvorfor vi mener saken er særlig:

- Det eneste som gjenstår av pålegget, er sprinkleranlegg i hele bygget.
- Sprinkleranlegget er del av en søknadspliktig ombygging av en verneverdig brygge. Det kan ikke bygges før kommunen har gitt tillatelse.
- I de tre månedene mulkten gjelder, arbeidet vi sammenhengende med å skaffe den tillatelsen. Rammesøknaden ble levert 12. mai 2026.
- TBRT har selv, 25. juni 2026, vurdert prosjektet som reelt og stilt videre innkreving i bero.

2. Om saken kan behandles nå

Vi er kjent med at DSB i tidligere saker har bedt om at søknad om frafall fremmes gjennom TBRT, og at DSB har ventet med behandlingen til alle avvik er rettet, tilsynssaken er avsluttet og tvangsmulktvedtaket er endelig (blant annet DSB sak 2024/8295). Vi vil derfor si åpent hvordan vår sak står:

Vedtaket er endelig. Klagen på vedtaket om tvangsmulkt ble ikke tatt til følge av Klageorganet i TBRT 30. september 2025. Klagen på de tre innkrevingene ble ikke tatt til følge 25. august 2026 (sak 3/26). Klageadgangen er uttømt.

TBRT er kopimottaker. Søknaden sendes TBRT samtidig. Vi ber TBRT oversende saksdokumentene og sin redegjørelse til DSB. TBRT har selv vist oss til DSB i brev av 25. juni 2026 (sak 24/1007-63):

> «For ordens skyld informerer vi imidlertid om at iht. brann- og eksplosjonsvernloven § 39, så er det bare sentral tilsynsmyndighet – DSB – som kan frafalle påløpt tvangsmulkt.»

Ett avvik er åpent, og tilsynssaken er ikke avsluttet. Vi ber DSB likevel behandle søknaden nå, av tre grunner:

1. Avviket kan ikke lukkes av oss alene. Det lukkes først når kommunen har gitt rammetillatelse og igangsettingstillatelse, og Riksantikvaren har gitt dispensasjon. I DSB sak 2024/8295, der DSB ventet med å behandle søknaden til avvikene var rettet, kunne eieren rette avvikene selv, uten tillatelse fra andre myndigheter.
2. Søknaden gjelder en avsluttet periode. Mulkten for 1. mars til 31. mai 2026 er ferdig beregnet. TBRT har stilt videre innkreving i bero til 1. januar 2027. Beløpet endrer seg ikke om DSB venter.
3. Kravet er under tvangsinndriving nå, se punkt 9. Hvis behandlingen må vente til sprinkleranlegget er ferdig, er beløpet inndrevet lenge før DSB får vurdert saken. Da har adgangen til å søke frafall ingen realitet for et prosjekt som vårt.

3. Parter og eiendom

Søker: Kodeworks Eiendom AS, org.nr. 920 478 506. Daglig leder Eirik Larsen har signatur alene, jf. vedlagt firmaattest. Selskapet eier to eiendommer i Trondheim: Fjordgata 30 og Grønnegata 10. Det er heleid av Kodeworks AS, som driver konsulentvirksomhet. Kodeworks Eiendom AS har hatt kontinuerlig brannteknisk rådgivning i hele saken (TekØk AS, HRP AS, Autronica Fire and Security) og har etablert internkontroll for begge eiendommene.

Tilsynsmyndighet: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT), org.nr. 992 047 364. Saksansvarlig: Morten Knutsen. Saksnummerserie 24/1007.

Byggesak: BYGG-26/81377 hos Trondheim kommune. Ansvarlig søker er SAAHA AS.

Eiendom: Fjordgata 30, 7010 Trondheim. Oppført 1857. Del av Trondheims bevarte bryggerekke, verneklasse B i kommunens arealplan. Eiendommen ligger innenfor middelalderbyen Trondheim, der inngrep i grunnen krever dispensasjon fra Riksantikvaren etter kulturminneloven § 8.

4. Sakens historie

Vi tar med hele historien, også den delen som ikke taler til vår fordel.

4.1 Fra 2018 til pålegget i 2024

Dato	Hendelse
15.01.2018	Første tilsyn fra TBRT. Tre avvik
06.03.2018	TBRT aksepterer tiltaksplan
14.09 og 22.09.2018	Brannteknisk vurdering fra TekØk AS
2019–2021	Oppdaterte tiltaksplaner, akseptert av TBRT 06.03.2019, 12.08.2019, 17.12.2019, 04.11.2020 og 23.09.2021. Organisatoriske tiltak gjennomføres. Sprinkler og andre bygningsmessige tiltak gjenstår
01.03.2022	Etterkontroll. Gjenstående avvik
13.12.2022	Vedtak om tvangsmulkt

Dato	Hendelse
06.07.2023	Rammesøknad for ombygging til kontorbygg sendt
28.11.2023	Rammetillatelse for kontorbygg gitt (BYGG-23/82364)
11.01.2024	Nytt tilsyn. Tilsynsrapport 24.01.2024
29.04.2024	TBRT gir støttebrev til søknad om tilskudd til brannsikring
08.11.2024	Pålegg om brannsikring, frist 01.05.2025 (sak 24/1007-27)

Hele veien har fullsprinkling vært planlagt som del av en ombygging av brygga. Det har sammenheng med byggets tilstand. Tilstandsanalysen ga tilstandsgrad 3, med råte i bærende yttervegger. Byantikvaren beskrev i 2024 skadene i tømmerkonstruksjonene som «særdeles omfattende». Et sprinkleranlegg må henge i en bærekonstruksjon som skal stå.

Vi erkjenner at dette har tatt lang tid. Fra 2023 til høsten 2025 var planen ombygging til kontorbygg, med rammetillatelse fra november 2023. Det prosjektet måtte oppgis da entreprenørprisene kom høsten 2025, se punkt 6.2.

4.2 Fra 2025 til i dag

Dato	Hendelse	TBRT-saksnr.
28.04.2025	Møte med TBRT. Planen er fortsatt ombygging til kontorbygg	
07.05.2025	Vedtak om løpende tvangsmulkt, kr 2 000 per dag fra 01.01.2026	24/1007-28
16.09.2025	TBRTs saksfremlegg bekrefter at alle avvik unntatt sprinkleranlegg er lukket	
30.09.2025	Klageorganet: klage på vedtaket ikke tatt til følge	
Oktober–november 2025	Muntlige prisantydninger fra entreprenører på kontorombyggingen. De ligger langt over tidligere anslag	
01.12.2025	Utredning av ny bruk, minilager, bestilt hos HRP AS	
16.12.2025	Skriftlig tilbud fra siste entreprenør bekrefter prisnivået. Kontorprosjektet kan ikke finansieres	
30.12.2025	Statusbrev til TBRT om utført arbeid, status og planene videre	
06.01.2026	TBRT svarer på statusbrevet og gir ny frist 28.02.2026. Mulkten løper fra 01.03.2026	
26.01.2026	Nabovarsel og dispensasjonssøknad for minilagerprosjektet	
16.–17.02.2026	Brannkonsept og brannprosjektering for ferdig bygg levert	
26.–27.02.2026	Brannsikringsplan for byggefasen ferdig. Redegjørelse og statusbrev sendt TBRT	
19.03.2026	1. innkreving, 01.03–18.03.2026, kr 36 000	

Dato	Hendelse	TBRT-saksnr.
17.04.2026	2. innkreving, 19.03–14.04.2026, kr 54 000	24/1007-46
12.05.2026	Rammesøknad levert Trondheim kommune	BYGG-26/81377
03.06.2026	3. innkreving, 15.04–31.05.2026, kr 94 000	24/1007-52
11.06.2026	Statusmøte med TBRT	
18.06.2026	Klage på de tre innkrevingene	
25.06.2026	TBRT stiller videre innkreving i bero til 01.01.2027	24/1007-63
25.08.2026	Klageorganet: klagen ikke tatt til følge	sak 3/26
30.09.2026	Intrum melder at konkursvarsel er sendt til forkynnelse	
06.10.2026	Klage til Sivilombudet på TBRTs saksbehandling	
06.10.2026	Varsel fra Namsfogden i Trøndelag om forkynnelse	S2026-026646

5. Avvikenes omfang og alvor

Tilsynet 11. januar 2024 ga avvik mot forskrift om brannforebygging §§ 4, 5, 8 og 9. TBRTs saksfremlegg av 16. september 2025 bekrefter at alle avvik unntatt sprinkleranlegg er lukket. Det gjelder eierens kunnskap og informasjon (§ 4), kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger (§ 5) og systematisk sikkerhetsarbeid (§ 9).

Avvikene som gjaldt dokumentasjon, kontroll og organisering, var altså lukket et halvt år før mulkten begynte å løpe.

Det som gjenstår, er alvorlig. Vi bestrider ikke det. Fjordgata 30 er en trebrygge i en sammenhengende bryggerekke, og manglende fullsprinkling er et reelt sikkerhetsproblem. TBRT skrev selv i 2024 at en brann kan spre seg til nabobryggene.

Mens sprinkleranlegget mangler, er dette gjort for å holde risikoen nede:

- Bygget har automatisk brannalarmanlegg med direkte overføring til 110-sentralen. Autronica Fire and Security gjennomførte årskontroll 12. mai 2026, altså i mulktperioden. Resultat: ingen avvik og ingen anbefalinger. Kontrollen omfattet også sprinklerkontroll (feilovervåkning og alarm).
- Brannsikringsplan for byggefasen ble utarbeidet av HRP AS 26. februar 2026 og er fulgt ved alt fysisk arbeid i bygget siden.
- Det lokale eltilsyn (Tensio) kontrollerte det elektriske anlegget 18. september 2026 uten å finne feil eller mangler.
- Leieforholdene er avviklet. I mulktperioden var deler av 1. og 2. etasje fortsatt i bruk. Siste leietaker flyttet ut sommeren 2026.

6. Årsaken til at pålegget ikke er oppfylt

Dette er kjernen i søknaden.

6.1 Sprinkleranlegget kan ikke bygges uten tillatelse

Fullsprinkling av Fjordgata 30 er ikke en frittstående installasjon. Den er del av en hovedombygging med bruksendring, og den krever gjennomføringer i originale tømmerkonstruksjoner, bjelkelag og vegger i et bygg i verneklasse B. Oppføring av bygningstekniske installasjoner, bruksendring og hovedombygging er tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav f, d og n.

Plan- og bygningsloven § 20-2 første ledd lyder:

> «Tiltak som nevnt i § 20-1, kan ikke utføres uten at søknad på forhånd er sendt kommunen og den deretter har gitt tillatelse, med mindre unntak følger av §§ 20-5, 20-6, 20-7 eller 20-8. Der det kreves dispensasjon, kan ikke tiltaket utføres før dette er søkt om og gitt.»

Brannkonseptet for ferdig bygg forutsetter fullsprinklet bygg delt i fire brannceller. Rørføringer, sprinklersentral og vanntilførsel følger den nye planløsningen og det nye bærekonseptet. Anlegget kan derfor ikke prosjekteres ferdig, og langt mindre monteres, før ombyggingen er godkjent.

TBRT har lagt det samme til grunn i bero-beslutningen av 25. juni 2026:

> «Vi legger til grunn at dere vil inngi nødvendige søknader til plan- og bygningsmyndighetene (herunder søknad om igangsetting, og evt. særskilte søknader knyttet til branntekniske installasjoner) så snart som mulig etter at rammesøknaden evt. blir godkjent. Det legges videre til grunn at utførelse (av bl.a. brannsikring) følger umiddelbart etter at tillatelsene foreligger.»

Rekkefølgen TBRT beskriver her, er den samme som gjaldt i mars, april og mai 2026: først tillatelse, så utførelse.

6.2 Anslaget fra april 2025, og hvorfor planen måtte legges om

Vi må være åpne om ett forhold. I vedtaket om tvangsmulkt av 7. mai 2025 viser TBRT til møtet 28. april 2025, der det fra vår side ble sagt at det var praktisk mulig å få sprinkling på plass innen 1. januar 2026, med montering høsten 2025.

Det er riktig at vi sa det. Vi sa også tydelig at anslaget var optimistisk. Vedtaket gjengir anslaget uten det forbeholdet.

Anslaget gjaldt et annet prosjekt enn det som nå er omsøkt. I april 2025 var planen ombygging til kontorbygg, med rammetillatelse fra 28. november 2023. Vi hadde da foreløpige prisanslag fra flere entreprenører. Sprinkleranlegget skulle bygges som første del av den ombyggingen.

Høsten 2025 kom de reelle prisene. I oktober og november fikk vi muntlige prisantydninger fra entreprenører. 16. desember 2025 kom skriftlig tilbud fra den siste. Prisene lå langt over det leieinntektene fra et kontorbygg kunne bære. Å gjennomføre ville ført selskapet til konkurs, og da hadde bygget ikke fått sprinkleranlegg i det hele tatt.

Vi la derfor om planen:

- Da prisantydningene kom, startet vi straks utredning av ombygging til minilager. Oppdraget ble bestilt hos HRP AS 1. desember 2025. Etter tilbudet 16. desember ble kontorprosjektet oppgitt.
- 30. desember 2025, to uker etter tilbudet, sendte vi statusbrev til TBRT om situasjonen og planene videre. TBRT svarte 6. januar 2026 og ga ny frist til 28. februar 2026. Fristen var åtte uker. TBRTs brev sier selv at januar og februar skulle brukes til et nytt forprosjekt. I telefonsamtalen samme dag sa vi at fristen var for kort til å få fram en ny rammesøknad. Vi oppfattet TBRT slik at fristen ble satt kort for å kunne følge framdriften.
- 16. februar 2026 var nytt brannkonsept ferdig. 12. mai 2026 ble ny rammesøknad levert.

Ny bruk betyr ny planløsning, ny inndeling i brannceller og nytt bærekonsept. Sprinkleranlegget må følge dette. Det måtte derfor inn i en ny søknad, og rammetillatelsen fra 2023 kunne ikke brukes.

Fra planen ble lagt om til ny rammesøknad var levert, gikk det under et halvt år. Mulkten gjelder tre av de månedene.

6.3 Hvorfor sprinkling uten ombygging ikke er en løsning

TBRT har lagt til grunn at sprinkleranlegg kan monteres i hele bygget nå, og tilpasses ombyggingen senere. TBRTs brev av 6. januar 2026 nevner også at bygget kan brannsikres uten bruksendring dersom ny bruk ikke lar seg finansiere. Forprosjektet viste at minilager lar seg gjennomføre, så det alternativet ble ikke aktuelt. Det ville uansett ikke gitt en varig løsning, av tre grunner:

1. Bæringen må forsterkes først. Fundamenteringen og bærekonstruksjonen i kjeller og underetasje må forsterkes før resten av bygget kan settes i stand. Byantikvarens uttalelse av 4. september 2026 gjelder nettopp hovedkonstruksjonene i underetasjen.
2. Bygget er skjevt og skal rettes opp. Tilstandsanalysen fra 2023 beskriver store skjevheter, med hellingsavvik på 150–200 mm. Skjevhetene skal rettes opp gjennom hele bygget. Da flytter gulv, vegger og bjelkelag seg, og rør som er montert på forhånd, må tas ned igjen.

3. De øverste etasjene skal trolig plukkes ned. Fagfolk som har vært på befaring, anbefaler å plukke ned 3. etasje delvis og 4. og 5. etasje helt, og bygge dem opp igjen. Dette er ikke endelig bestemt. Det kan først avgjøres når forsterkningen i kjelleren er kommet lenger. Men det er den sannsynlige løsningen, og det er meningsløst å montere sprinkleranlegg i etasjer som deretter skal demonteres.

TBRT ble orientert om dette i statusmøtet 11. juni 2026. Også det eksisterende sprinkleranlegget i 1. og 2. etasje og kjeller ble tatt opp der. Det gir liten mening å bygge det om nå, når veggstruktur og planløsning skal endres.

Slik er arbeid i et tømmerhus fra 1857. Planen må justeres etter hvert som konstruksjonen avdekkes, og rekkefølgen styres av bæringen. Anslag vi har gitt i møter underveis, er gitt med den usikkerheten. Flere av dem har sklidd, ofte av grunner vi ikke rådde over. Et sprinkleranlegg som monteres før bæring, oppretting og planløsning er avklart, må i stor grad bygges to ganger.

6.4 Hva som skjedde i mulktperioden

I perioden 1. mars til 31. mai 2026 skjedde dette:

- Ukentlige statusmøter i prosjektet fra 2. mars 2026, med arkitekt, prosjekteringsleder og koordinator.
- 6. mars: Byantikvaren avslo utvidelse av kjelleren mot kanalen. Løsningen måtte endres.
- Februar–april: Kjelleren ble ryddet i ni omganger for at rådgivende ingeniør bygg skulle kunne inspisere bæresystemet. 14. april ble det avdekket langsgående vaiere som er en vesentlig del av bæringen. Dette var ikke kjent før, og måtte inn i prosjekteringen.
- 12. mai: Rammesøknaden ble levert, med brannkonsept, konstruksjonsnotat og notater for ventilasjon, VA og elkraft.

Tiden gikk med til å få fram en søknad som kommunen og Byantikvaren kunne behandle. Det var ikke mulig å montere sprinkler i disse ukene uten å bryte søknadsplikten.

6.5 Tiden etter mulktperioden

Dette gjelder ikke de tre månedene søknaden dreier seg om, men viser hvor saken står i dag:

- Byggesakskontoret ga foreløpig tilbakemelding 16. juli 2026, ni uker etter innlevering, med nye krav om dispensasjon for ramper og om romhøyde etter TEK17 § 12-7.
- Byantikvaren ga tilbakemelding 4. september 2026 etter befaring 12. august, og opplyste at behandlingen hadde bygget på feil antakelse om bæresystemet. Bærekonseptet i underetasje og kjeller må prosjekteres om.
- Trondheim kommune avslo 2. september 2026 rampe på kommunal grunn.
- Riksantikvaren bekreftet 24. september 2026 at dispensasjon etter kulturminneloven § 8 kreves før arbeid i grunnen.

Rammetillatelse foreligger ikke per i dag. Sprinkleranlegget kan fortsatt ikke bygges lovlig.

7. Skyld, og hva vi har gjort for å begrense mulkten

Hva vi kan lastes for. Saken har vart siden 2018. Kontorprosjektet ble oppgitt høsten 2025, etter at pålegget var gitt. Anslaget vi ga TBRT i april 2025, slo ikke til, selv om det ble gitt med forbehold.

Hva som ligger utenfor vår kontroll. Kravet om tillatelse før bygging, kommunens og vernemyndighetenes behandlingstid, entreprenørprisene som veltet kontorprosjektet, og de bygningstekniske funnene som først kom fram da kjelleren var ryddet.

Hva vi har gjort for å begrense mulkten:

Tidspunkt	Tiltak
Innen 16.09.2025	Alle avvik unntatt sprinkler lukket, bekreftet av TBRT
01.12 og 30.12.2025	Utredning av minilager bestilt. Statusbrev til TBRT to uker etter siste tilbud
26.01.2026	Nabovarsel og dispensasjonssøknad sendt

Tidspunkt	Tiltak
02.02–17.02.2026	Sjekkliste fra brannrådgiver, notater for VA, ventilasjon, elkraft og konstruksjon, brannkonsept og brannprosjektering
26.–27.02.2026	Brannsikringsplan for byggefasen. Redegjørelse og statusbrev til TBRT før fristen 28.02.2026
Mars–mai 2026	Rydding, konstruksjonsundersøkelser og ferdigstilling av rammesøknad
11.05.2026	TBRT varslet om at rammesøknaden var klar
12.05.2026	Rammesøknad levert
11.06 og 17.–18.06.2026	Statusmøte med TBRT. Referat, utflyttingsdatoer og kopi av rammesøknaden sendt TBRT

Alle disse tiltakene er dokumentert. De fleste ble gjort før mulkten begynte å løpe 1. mars 2026. Mulkten satte ikke prosjektet i gang. Det var i gang.

8. TBRTs egen vurdering

TBRT skrev 25. juni 2026:

> «Inngitt informasjon indikerer imidlertid at det er realisme i omsøkt byggeprosjekt, og at oppstart på byggearbeidene (herunder brannsikringen) er i nær fremtid.»

På dette grunnlaget stilte TBRT videre innkreving i bero til 1. januar 2027. Informasjonen TBRT bygget på, var rammesøknaden av 12. mai 2026 og prosjekteringen bak den. Det samme arbeidet pågikk i hele mulktperioden.

Vi er klar over at TBRT har vært tilbakeholden. Mulkten skulle etter vedtaket løpe fra 1. januar 2026. TBRT utsatte starten til 1. mars og stanset etter 31. mai. TBRT har også tatt forbehold om å kreve inn mulkt tilbake i tid dersom forutsetningene faller bort. Vi påberoper oss ikke bero-beslutningen som en rettighet. Vi viser til den fordi tilsynsmyndigheten selv har vurdert prosjektet som reelt.

9. Økonomi, og hvor hardt mulkten rammer

Tallene under er hentet fra selskapets regnskapssystem per 8. oktober 2026. Resultat- og balanserapporter for 2024, 2025 og hittil i 2026 er vedlagt.

Post	Beløp
Bokført egenkapital	kr 100 000
Bankinnskudd	kr 705 655
Lån i DNB	kr 15 233 691
Gjeld til morselskapet	kr 10 603 122
Renter på DNB-lånet hittil i 2026	kr 831 546
Leieinntekter hittil i 2026	om lag kr 1,7 millioner
Leieinntekter i hele 2025	om lag kr 2,6 millioner

- Egenkapital. Mulkten på kr 184 000 er nesten det dobbelte av selskapets bokførte egenkapital.
- Gjeld. Selskapet har om lag kr 25,8 millioner i gjeld til bank og morselskap. Det tilsvarer omtrent den bokførte verdien av de to eiendommene.
- Drift. Selskapet går med underskudd. Underskuddet i 2025 ble dekket med kr 1 167 173 fra morselskapet. Leieintektene fra Fjordgata 30 er falt bort fordi bygget er tømt for ombygging. Inntektene som er igjen, kommer fra Grønnegata 10 og går til renter og drift.
- Likviditet. Bankinnskuddet skal dekke renter, drift av to bygg og prosjektering fram til byggefinansieringen er på plass.

- Byggelån. Ombyggingen må lånefinansieres. Eldre, verneverdige bygg har høyere risiko for en bank enn nybygg, og lånesøknaden er krevende i utgangspunktet. En tvangsmulkt under inndriving, med konkursvarsel, svekker både selskapets økonomi og bankens tillit. Den gjør det vanskeligere å skaffe lånet som skal betale sprinkleranlegget.
- Eksterne vurderinger. Prosjektet har fått øremerkede tilskudd fra flere offentlige og private aktører etter faglige vurderinger utenfor eier. Dette er en indikasjon på at vurderingsorganer anser prosjektet som realistisk og brannsikringen som et legitimt formål. Midlene er likevel låst til spesifikke arbeidskategorier, utbetales mot dokumentert arbeid, dekker en liten andel av total prosjektkostnad, og kan ikke brukes til å betale mulkt. Selskapet må skrape sammen gjenstående finansiering fra et presset driftsresultat og lån.
- Hva beløpet betyr for prosjektet. Kr 184 000 trekkes direkte ut av arbeidskapitalen som skal finansiere prosjekteringen og brannsikringstiltakene. Mulkten reduserer dermed kapasiteten til nettopp det arbeidet den skal fremtvinge.
- Inndriving. Intrum meldte 30. september 2026 at konkursvarsel er sendt til forkynnelse. Namsfogden i Trøndelag varslet forkynnelse 6. oktober 2026 (sak S2026-026646). En konkursbegjæring mot eierselskapet vil kunne stanse byggesaken, finansieringen og tilskuddene samtidig.

Vi sier ikke at eiendommene er uten verdi, eller at selskapet ikke kan skaffe kr 184 000. Vi sier at selskapet har svært liten egenkapital, at det ikke har overskudd å betale av, og at beløpet må tas fra arbeidet med nettopp den brannsikringen pålegget skal sikre.

10. Preventiv virkning

Vi er kjent med at frafall bare skjer unntaksvis, og at DSB legger vekt på at tvangsmulkt skal virke som press.

I denne saken var presset ikke det som manglet. Prosjektering, nabovarsel, brannkonsept og brannsikringsplan var levert før mulkten begynte å løpe. Rammesøknaden kom 72 dager senere, etter den tiden prosjekteringen og avklaringene med Byantikvaren tok. Disse 72 dagene var fylt med arbeid som uansett måtte gjøres — bæreundersøkelser av kjeller februar–april, Byantikvarens avslag på kjellerutvidelsen 6. mars, og omprosjektering av konstruksjon og ventilasjon — og som verken mulkt eller ytterligere press kunne forkorte. Mulkten kunne ikke få kommunen til å gi tillatelse raskere.

Et frafall her svekker heller ikke presset framover. TBRT har hjemmel til å la mulkten løpe igjen fra 1. januar 2027 dersom framdriften stopper, og har tatt forbehold om innkreving tilbake i tid.

Forskrift om brannforebygging § 8 sier at oppgraderingsplikten gjelder «så langt den kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme». For en verneverdig brygge er den rammen en godkjent ombygging.

11. Klagen til Sivilombudet

Kodeworks Eiendom AS klaget 6. oktober 2026 til Sivilombudet på TBRTs saksbehandling i sak 24/1007. Klagen gjelder om TBRT og Klageorganet har utredet og begrunnet sine vedtak godt nok. Det er et annet spørsmål enn det DSB skal vurdere. Vi opplyser om klagen for ordens skyld, og ber ikke DSB vente på den.

12. Hva vi ber om

Vi ber om at DSB frafaller påløpt tvangsmulkt på kr 184 000, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 39 første ledd tredje punktum.

Subsidiært ber vi om delvis frafall etter DSBs skjønn.

Kravet er under tvangsinndriving. Vi ber derfor om at saken behandles så raskt som mulig. Dersom DSB mener søknaden ikke kan behandles før sprinkleravviket er lukket, ber vi om å få vite det snarest.

Vi svarer gjerne på spørsmål og sender mer dokumentasjon hvis DSB ønsker det.

Med vennlig hilsen

Eirik Larsen
daglig leder, Kodeworks Eiendom AS

Fjordgata 30, 7010 Trondheim
Telefon: 416 70 269
E-post: eirik.larsen@kodeworks.no

Vedlegg

1. Tilsynsrapport, TBRT 24.01.2024
2. Pålegg om brannsikring, TBRT 08.11.2024 (sak 24/1007-27)
3. Vedtak om løpende tvangsmulkt, TBRT 07.05.2025 (sak 24/1007-28)
4. TBRTs saksfremlegg til klageorganet 16.09.2025 (bekrefter at alle avvik unntatt sprinkler er lukket)
5. Statusbrev til TBRT 30.12.2025 og TBRTs svar med ny frist 06.01.2026
6. Redegjørelse og statusbrev til TBRT, 26. og 27.02.2026
7. 1. gangs innkreving, TBRT 19.03.2026
8. 2. gangs innkreving, TBRT 17.04.2026 (sak 24/1007-46)
9. 3. gangs innkreving, TBRT 03.06.2026 (sak 24/1007-52)
10. Klage på innkrevingene, Kodeworks Eiendom AS 18.06.2026
11. Bero-beslutningen, TBRT 25.06.2026 (sak 24/1007-63)
12. Saksfremlegg til klageorganet, TBRT 26.06.2026 (sak 24/1007-61)
13. Møteprotokoll fra klageorganet 25.08.2026, sak 3/26
14. Orientering om vedtaket, TBRT 02.09.2026 (sak 24/1007-65)
15. Rammesøknad BYGG-26/81377 (sammendrag), Trondheim kommune 12.05.2026
16. Byggesakskontorets foreløpige tilbakemelding, 16.07.2026
17. Byantikvarens uttalelse om hovedkonstruksjoner i underetasje, 04.09.2026
18. Riksantikvarens svar om dispensasjon, 24.09.2026
19. Brannkonsept for ferdig bygg, 16.02.2026
20. Brannsikringsplan for byggefasen, HRP AS 26.02.2026
21. Autronica, årskontroll av brannalarmanlegg, 12.05.2026
22. Tensio, rapport fra tilsyn med elektrisk anlegg, 20.09.2026
23. Resultat- og balanserapporter for 2024, 2025 og per 08.10.2026, Kodeworks Eiendom AS
24. Melding fra Intrum om sendt konkursvarsel, 30.09.2026
25. Firmaattest for Kodeworks Eiendom AS (Brønnøysundregisteret)
26. Klage til Sivilombudet, 06.10.2026 (til orientering)